

1500390-61.2019.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500390-61.2019.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500390-61.2019.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2059589/2019 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 3883549 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1201/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1210/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 2059589 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1201/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1210/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1201/2019 - 1º Distrito Policial de Santo André, 2059589 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1201/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ, 1210/19/102 - 01º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO CALIXTO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

LEANDRO CALIXTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/06, porque, no dia 26 de fevereiro de 2019, por volta das 11h30, na Avenida Lauro Gomes, 888, Jardim Bom Pastor, nesta cidade e comarca de Santo André, trazia com ele e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 52 porções de cocaína, com massa líquida de 7.9 gramas, e 01 porção de maconha, com massa líquida de 2 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória.

Recebida a denúncia, o acusado foi regularmente citado, apresentando defesa. Vieram aos autos as alegações preliminares, sendo acostado o laudo químico toxicológico.

Durante a instrução, foram tomados os depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo o acusado interrogado.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da inicial.

A defesa pleiteou a absolvição por falta de provas, requerendo, alternativamente, aplicação das penas no mínimo legal, com o redutor, regime inicial menos gravoso, substituição e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória não comporta acolhida.

O acusado negou a prática do delito que lhe é atribuído.

Aduziu que se encontrava na via pública, usando droga, quando foi abordado. Alegou que é usuário de drogas há muito tempo. Informou que foi envolvido nos fatos de forma indevida. Informou o acusado que os responsáveis pelo comércio de drogas saíram correndo. A droga, por sua vez, foi encontrada jogada e a ele indevidamente atribuída a propriedade.

Negou o acusado ter na posse dele a droga que foi apreendida.

O policial Marcelo afirmou que estava em patrulhamento quando viu o acusado. Afirmou que estava na companhia de outro indivíduo; o acusado estava sentado e outro rapaz estava em pé. Afirmou que parou a viatura e que o parceiro dele alegou que o acusado tinha jogado alguma coisa. Informou o policial que não viu o acusado com nada nas mãos nem tampouco jogando nada. Segundo o policial, o parceiro dele afirmou que o acusado tinha jogado alguma coisa, mas ele não viu.

Alegou, ainda, o policial Marcelo, que o acusado saiu correndo e que foi por ele perseguido e abordado. Não revistou o acusado. Informou que o parceiro dele, policial Marcos, saiu do local e foi em busca de um objeto que, segundo ele, foi jogado pelo acusado.

Reiterou não ter revistado o acusado, não ter visto nada nas mãos do acusado, nem tampouco ter visto o acusado jogando alguma coisa.

O policial Marcos, por seu turno, afirmou que estavam em patrulhamento de rotina

quando viu o acusado. Alegou que o acusado jogou uma sacola. Informou ter feito a apreensão do objeto que o acusado jogou, bem como ter revistado o acusado. Com o acusado foram dois pinos de cocaína, uma pequena porção de maconha e um cachimbo para usar crack. O restante da droga estava em uma sacola que, segundo o policial, foi jogado pelo acusado.

A sacola foi encontrada jogada, atrás de umas telhas e entulho que existe no local. Afirmou que o acusado alegou ser apenas usuário de drogas, estando com aparência de quem é usuário de drogas. Segundo o policial, havia outro rapaz próximo ao acusado, que, abordado, alegou ser usuário de drogas.

Negou tenha o acusado fugido do local. Alegou que ele jogou a sacola e foi abordado em seguida.

O acusado, por conseguinte, de acordo com as alegações dos policiais, estava na via pública, parado, sem fazer nada de ilícito e sem qualquer comportamento suspeito. Após avistar a viatura teria, segundo o policial Marcelo, saído correndo e, segundo o policial Marcos, jogado uma sacola em cujo interior foi encontrada droga.

Ainda que por suposto o acusado (que nada de ilícito estava fazendo, sem qualquer comportamento suspeito) corresse ao ver os policiais, estava não se pode olvidar, parado, sem comportamento suspeito, e sem que fosse visto fazendo nada de ilícito. Foi encontrado parado, sem qualquer comportamento suspeito.

Por sua vez, ainda que, por suposto, tenha jogado uma sacola, a mencionada sacola foi encontrada junto com entulhos, atrás de telhas, em local, por conseguinte, em que não é possível exatamente aferir se a sacola encontrada é o objeto que foi jogado pelo acusado.

Com o acusado, importante observar, foi encontrada pequena quantidade de droga, juntamente com um cachimbo para uso de crack. A grande quantidade de droga estava em uma sacola encontrada juntamente com entulho, em local diverso do local onde realizada a abordagem do acusado.

Não se pode olvidar que o acusado não foi visto manipulando a droga e nem tampouco tendo acesso a ela.

O conjunto probatório, portanto, não comprova a ilicitude do comportamento.

Sendo patente a fragilidade probatória, impõe-se a absolvição do acusado, de cuja conduta não se têm provas bastantes.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de absolver o réu LEANDRO CALIXTO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação a ele feita, com fundamento no preceituado pelo artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ausente condenação ao pagamento de custas processuais por ser o acusado beneficiário da gratuidade judiciária e diante da solução de mérito adotada.

P. R. I. C.

Santo André, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA